TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Seconda Sezione Civile

Procedimento n. 1847/2027 R.G.

Giudice istruttore: dott.ssa Silvia Anelli

ORDINANZA FUORI UDIENZA

Il Giudice istruttore,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 1847/2027 del ruolo generale, promosso da

FRASSINO ENGINEERING S.R.L. (C.F. 03418760178), rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Bertelli del Foro di Brescia — attrice

contro

EDILVALMA S.P.A. (C.F. 01984520987), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Ottaviani del Foro di Brescia — convenuta

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 6 giugno 2028;

rilevato che la causa ha per oggetto domande di pagamento e di risarcimento del danno connesse all'esecuzione di un incarico professionale, come da atto di citazione notificato il 9 marzo 2027 e da comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 giugno 2027;

rilevato che l'istruttoria è esaurita, essendo state assunte le prove orali ammesse con ordinanza del 14 ottobre 2027 ed essendo stata depositata in data 20 aprile 2028 la relazione del consulente tecnico d'ufficio ing. Fabrizio Ceresa, sulla quale le parti hanno svolto osservazioni;

rilevato che sulla relazione i difensori hanno depositato osservazioni scritte: l'attrice in data 18 maggio 2028, contestando le decurtazioni applicate alle voci di direzione operativa e chiedendo un supplemento di indagine, e la convenuta in data 22 maggio 2028, insistendo per la conferma delle conclusioni peritali e ribadendo le eccezioni già svolte in comparsa. Il consulente ha depositato in data 30 maggio 2028 brevi controdeduzioni e ha confermato la relazione senza modificarne le conclusioni;

rilevato che all'udienza del 6 giugno 2028 i difensori hanno concordemente chiesto un differimento, rappresentando l'esistenza di una trattativa in corso e riservandosi di dare notizia al Giudice dei relativi sviluppi;

considerato che alla data della presente ordinanza non risulta depositata rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., né istanza congiunta di estinzione, né dichiarazione di cessazione della materia del contendere, e che la pendenza della trattativa non giustifica di per sé un ulteriore rinvio dell'attività di trattazione;

considerato che la causa deve pertanto essere avviata alla fase di precisazione delle conclusioni, restando impregiudicata ogni valutazione di merito, e che appare preferibile la comparizione dei difensori in aula per acquisire, ove occorra, le dichiarazioni delle parti sugli sviluppi della trattativa;

considerato che il termine del quinto giorno precedente l'udienza è congruo per la reciproca conoscenza delle conclusioni e per il loro esame. Il deposito avverrà nelle forme telematiche e il suo mancato compimento non preclude la precisazione orale delle conclusioni in udienza;

visti gli atti e i provvedimenti che precedono,

P.Q.M.

fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni al **19 settembre 2028 alle ore 10:30**, con comparizione dei difensori in aula presso questo Tribunale, via Gambara 40, aula 12;

dispone che le parti depositino note di trattazione entro il quinto giorno precedente l'udienza, contenenti le conclusioni che intendono precisare e l'eventuale indicazione di sopravvenienze rilevanti per la prosecuzione del giudizio;

dispone che, ove sopravvengano fatti idonei a determinare l'estinzione o la cessazione della materia del contendere, le parti ne diano notizia alla cancelleria con atto depositato nel fascicolo telematico;

manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Brescia, 14 giugno 2028

Il Giudice istruttore dott.ssa Silvia Anelli